

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824655-65.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: PAULO AFONSO CORDEIRO XAVIER

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR REFORMADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela provisória que limitou descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos, em ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há múltiplas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada padece de omissão quanto à aplicação de norma especial que admite margem consignável superior; (ii) definir se há nulidade por julgamento monocrático; (iii) estabelecer se há contradição na limitação dos descontos; (iv) determinar se houve omissão quanto à delimitação dos contratos atingidos e à comprovação do superendividamento; (v) examinar a possibilidade de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão embargada enfrenta expressamente a norma especial invocada e adota interpretação sistemática com a Lei nº 14.181/2021, admitindo a mitigação da margem consignável em proteção ao mínimo existencial.
2. O julgamento monocrático é válido quando fundamentado no art. 932 do CPC e no regimento interno, sendo cabível inclusive para apreciação de embargos de declaração opostos contra decisão singular.
3. Não há contradição, pois a decisão apresenta fundamentação coerente ao harmonizar regimes normativos e fixar o limite de 35% como medida de proteção à dignidade da pessoa humana.
4. A ausência de detalhamento sobre contratos atingidos e forma de cumprimento não configura omissão, por se tratar de matéria acessória a ser definida na fase executiva.
5. A comprovação do superendividamento é suficiente em sede de cognição sumária, sendo compatível com a tutela de urgência concedida.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.
2. A limitação de descontos em caso de superendividamento pode ser mantida mediante interpretação sistemática entre norma especial e a Lei do Superendividamento, em proteção ao mínimo existencial.
3. O julgamento monocrático de embargos de declaração opostos contra decisão singular é juridicamente válido quando amparado no CPC e no regimento interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, 1.026, §2º, e 932; CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021; MP nº 2.215-10/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 401.749/SC, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 24.02.2003; TJ-MT, Apelação nº 0001784-16.2019.8.11.0082, j. 22.08.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000, j. 02.09.2022.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por **BANCO DAYCOVAL S/A** em face da decisão monocrática que **conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento**, mantendo a decisão que limitou os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravado ao percentual máximo de 35%.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para limitar descontos consignados, sob fundamento de superendividamento e proteção ao mínimo existencial.

Sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao recurso, reconhecendo a possibilidade de limitação dos descontos com base na Lei nº 14.181/2021, mesmo diante da existência de legislação especial aplicável aos militares, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MILITAR REFORMADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento do autor, militar reformado, ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos, correspondentes a R\$ 2.153,54, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a limitação dos

descontos em folha de pagamento de militar reformado ao percentual de 35% de sua remuneração líquida, diante da alegação de superendividamento e à luz da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que admite descontos superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos específicos de proteção ao consumidor superendividado no Código de Defesa do Consumidor, garantindo a preservação do mínimo existencial por meio da repactuação das dívidas e da limitação dos descontos.

4. A condição de superendividamento, devidamente demonstrada nos autos, autoriza a mitigação da autonomia da vontade contratual em favor dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

5. Embora a MP nº 2.215-10/2001 preveja margem consignável superior para militares, a jurisprudência pátria vem aplicando o teto de 35% em casos de superendividamento, com base no diálogo das fontes entre essa norma, o CDC e a Lei do Superendividamento.

6. A decisão agravada não liberou a margem consignável para novas operações, mas apenas suspendeu os descontos excedentes, preservando o direito do credor em caso de reversão da medida judicial.

7. A concessão da tutela provisória antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC é cabível quando presentes os requisitos legais e quando necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos descontos mensais em folha de pagamento de militar reformado ao percentual de 35% da remuneração líquida é admissível em caso de superendividamento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no Código de Defesa do Consumidor.

2. A tutela provisória que limita os descontos em situação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência conciliatória prevista no procedimento específico da Lei do Superendividamento, desde que atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 294, 300 e 932, IV e V; CDC, art. 6º, XI e XII; Lei nº 14.181/2021; MP nº 2.215-10/2001, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0051737-37.2023.8.19.0000; TJ-SP, AI 2025213-08.2022.8.26.0000; TJ-CE, AI 0632695-81.2021.8.06.0000; TJ-RN, AI 0807944-85.2023.8.20.0000; TJ-PA, AI 0805966-07.2024.8.14.0000.

Em seguida, a parte embargante interpôs embargos de declaração.

Pontos principais das razões:

- Omissão quanto à prevalência da MP nº 2.215-10/2001 (margem de 70%);
- Omissão quanto à impossibilidade de julgamento monocrático;

- Contradição na limitação dos descontos;
- Omissão quanto à delimitação dos contratos atingidos e forma de cumprimento;
- Omissão quanto à ausência de comprovação do superendividamento;
- Pedido de prequestionamento e efeitos infringentes.

Pedidos:

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para reformar a decisão.

Com contrarrazões, nas quais a parte embargada sustenta a inexistência de vícios e o caráter protelatório do recurso, pugnando por sua rejeição.

É o relatório.

DECIDO

De início, justifico o presente julgamento unipessoal, porquanto os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão monocrática devem ser julgados monocraticamente (CPC, art. 1.024, §2º c/c RITJE/PA).

Nesse sentido, a lição do ex-Ministro de Sálvio de Figueiredo Teixeira, *in verbis*:

“A competência para julgamento dos embargos de declaração é sempre do órgão julgador que proferiu a decisão embargada. Assim, quando apresentados contra acórdão, é do colegiado, e não do relator, a competência para o seu julgamento. E é do relator, monocraticamente, aí sim, quando ofertados contra a decisão singular.” (STJ, 4º Turma, REsp. nº. 401.749/SC, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 24/02/2003)

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de vícios na decisão embargada.

Verifico, desde logo, que não assiste razão à embargante.

A alegada **omissão quanto à aplicação da MP nº 2.215-10/2001** não se verifica, pois a decisão embargada expressamente reconheceu a existência da norma especial, adotando, contudo, interpretação sistemática à luz da Lei nº 14.181/2021 e dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, admitindo sua mitigação no caso concreto.

No tocante à **alegação de nulidade por julgamento monocrático**, também não prospera, uma vez que a decisão indicou fundamento no art. 932 do CPC e no regimento interno, justificando a atuação unipessoal com base em orientação jurisprudencial, inexistindo qualquer omissão.

Quanto à suposta **contradição na limitação dos descontos**, igualmente não procede. O decisum apresenta linha argumentativa coerente ao reconhecer a coexistência de regimes normativos e, fundamentadamente, aplicar o limite de 35% como medida de proteção ao mínimo existencial.

No que se refere à alegada **omissão quanto à operacionalização da decisão (contratos atingidos, rateio e providências administrativas)**, tais aspectos possuem natureza acessória e

não constituem elementos imprescindíveis à validade da decisão, podendo ser definidos na fase de cumprimento, inexistindo vício a ser sanado.

De igual modo, não há omissão quanto à **comprovação do superendividamento**, uma vez que a decisão embargada, ainda que de forma sintética, indicou elementos suficientes para caracterizar risco à subsistência digna, o que é compatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Por fim, o **prequestionamento** não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria, o que ocorreu no caso.

Em verdade, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Além disso, a fundamentação da decisão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza as razões adotadas.

Portanto, inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “*verbis*”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, mantendo-a integralmente.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora